

Índice procedimiento ETJ 0000160/2022

[Documento 1](#) - página de la 3 a la 10.

(ESC:0076176/2022 1 DEMANDA EJECUTIVA_67455.001 FE.PRE:6/4/2022)

[Documento 2](#) - página de la 11 a la 22.

(ESC:0076176/2022 2 DOC 1 PODER FE.PRE:6/4/2022)

[Documento 3](#) - página de la 23 a la 29.

(ESC:0076176/2022 3 DOC 2 SENTENCIA FE.PRE:6/4/2022)

[Documento 4](#) - página de la 30 a la 32.

(ESC:0076176/2022 4 JUSTIFICANTE DE LEXNET FE.PRE:6/4/2022)

[Documento 5](#) - página de la 33 a la 33.

(ESC:0076176/2022 5 CARÁTULA SERVICIO COMÚN REGISTRO Y REPARTO FE.PRE:6/4/2022)

[Documento 6](#) **Restringido**

(160-22 CONSULTA CONCURSAL NEGATIVO I.PDF)

[Documento 7](#) **Restringido**

(160-22 CONSULTA CONCURSAL NEGATIVO II.PDF)

[Documento 8](#) **Restringido**

(160-22 TITULO EJECUTIVO SENT ORD.PDF)

[Documento 9](#) **Restringido**

(160-22 DIOR FIRMEZA SENT ORD.PDF)

[Documento 10](#) - página de la 34 a la 35.

(DIOR POR CUMPLIDOS REQUISITOS DANDO CUENTA 551 LEC)

[Documento 11](#) - página de la 36 a la 37.

(Notificación Comunicación del Acontecimiento 10: DIOR POR CUMPLIDOS REQUISITOS DANDO CUENTA 551 LEC)

[Documento 12](#) - página de la 38 a la 38.

(ACUSE LEXNET. Acont.: 11 Acto: Aceptado 0000009896/2022 PROCURADOR JAVIER HERNANDEZ BERROCAL)

[Documento 13](#) - página de la 39 a la 41.

(AUTO ORDEN GENERAL EJECUCION ART 551.2 LEC)

[Documento 14](#) - página de la 42 a la 45.

(DEC DESPACHANDO EJECUCION ART 551.3 LEC)

[Documento 15](#) - página de la 46 a la 47.

(CEDULA REQUERIMIENTO ART 589 LEC)

[Documento 16](#) - página de la 48 a la 49.

(MAND.REGISTRO PROPIEDAD NUMRO 9 DE MURCIA CERTIFICACION Y CARGAS)

[Documento 17](#) - página de la 50 a la 50.

(SACE EJECUTADOS)

[Documento 18](#) - página de la 51 a la 53.

(Notificación Comunicación del Acontecimiento 13: AUTO ORDEN GENERAL EJECUCION ART 551.2 LEC)

[Documento 19](#) - página de la 54 a la 57.

(Notificación Comunicación del Acontecimiento 14: DEC DESPACHANDO EJECUCION ART 551.3 LEC)

[Documento 20](#) - página de la 58 a la 58.

(Notificación Comunicación del Acontecimiento 17: SACE EJECUTADOS)

[Documento 21](#) - página de la 59 a la 60.

(Notificación Comunicación del Acontecimiento 16: MAND.REGISTRO PROPIEDAD NUMRO 9 DE MURCIA CERTIFICACION Y CAP)

[Documento 22](#) - página de la 61 a la 61.

(ACUSE LEXNET. Acont.: 19 Acto: Aceptado 0000010643/2022 PROCURADOR JAVIER HERNANDEZ BERROCAL)

[Documento 23](#) - página de la 62 a la 62.

(ACUSE LEXNET. Acont.: 18 Acto: Aceptado 0000010642/2022 PROCURADOR JAVIER HERNANDEZ BERROCAL)

[Documento 24](#) - página de la 63 a la 63.

(ACUSE LEXNET. Acont.: 21 Acto: Aceptado 0000010645/2022 PROCURADOR JAVIER HERNANDEZ BERROCAL)

[Documento 25](#) **Restringido**

(ECCV AEAT EVA.PDF)

[Documento 26](#) **Restringido**

(TGSSSITLAB EVA.PDF)

[Documento 27](#) **Restringido**

(TGSSSITLAB IVÁN.PDF)

[Documento 28](#) **Restringido**

(CONINT IVÁN.PDF)

[Documento 29](#) **Restringido**

(CONINT EVA.PDF)

[Documento 30](#) **Restringido**

(ECCV AEAT IVÁN.PDF)

[Documento 31](#) - página de la 64 a la 64.

(Notificación Comunicación del Acontecimiento 26: ECCV AEAT EVA.PDF)

[Documento 32](#) - página de la 65 a la 65.

(ACUSE LEXNET. Acont.: 32 Acto: Aceptado 0000011163/2022 PROCURADOR JAVIER HERNANDEZ BERROCAL)

[Documento 33](#) - página de la 66 a la 66.

(ESC:0106291/2022 SOLICITO SUBSANACIÓN DEL DECRETO DE FECHA 17.05.222 FE.PRE:25/05/2022)

[Documento 34](#) - página de la 67 a la 68.

(ESC:0106291/2022 JUSTIFICANTE DE LEXNET FE.PRE:25/05/2022)

[Documento 35](#) - página de la 69 a la 69.

(ESC:0108511/2022 SOLICITO AVERIGUACIÓN LABORAL DE LA EJECUTADA A LA TGSS FE.PRE:27/05/2022)

[Documento 36](#) - página de la 70 a la 71.

(ESC:0108511/2022 JUSTIFICANTE DE LEXNET FE.PRE:27/05/2022)

[Documento 37](#) - página de la 72 a la 73.

(DIOR SITUACION DE BAJA LABORAL DE EJECUTADA EVA, TAMBIEN CONSULTA VIDA LABORAL Y BAJA)

[Documento 38](#) **Restringido**

(VIDA LABORAL.PDF)

[Documento 39](#) - página de la 74 a la 75.

(Notificación Comunicación del Acontecimiento 38: DIOR SITUACION DE BAJA LABORAL DE EJECUTADA EVA, TAMBIEN CONSU)

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA

DON JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, Procurador de los Tribunales y de **CAIXABANK, S.A.** cuya representación tengo atribuida en virtud de escritura de poder de la que acompaño copia para su unión a autos como **DOCUMENTO NÚMERO Nº 1**, y bajo la dirección Letrada de Don José Antonio Alonso Gonzalez, Col nº 12.608 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que, en la indicada representación, siendo firme la Sentencia Nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por este Juzgado, por medio del presente escrito, formulo **DEMANDA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA** al amparo de los Arts. 538 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ("**LEC**"), a fin de que se despache ejecución, solidariamente contra;

- **DOÑA EVA MARIA CARRASCO**, con DNI nº 34.791.658-H, y con domicilio en Avenida de la Libertad, edificio "Minerva", escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)
- **DON IVAN GARCIA BAYO**, con DNI nº 27.468.300-K y con domicilio en Avenida de la Libertad, edificio "Minerva", escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)

La presente demanda se fundamenta en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO. - LA SENTENCIA OBJETO DE LA EJECUCIÓN

1. Esta parte interpuso **Demanda de Juicio Ordinario** en ejercicio de las siguientes acciones:

- 1.- Acción de reclamación de las cantidades adeudadas en virtud de contrato de préstamo

2.- Condena a los demandados de las costas procesales.

2. Evacuados los trámites oportunos, el Juzgado al que nos dirigimos dictó Sentencia nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021 que estimó íntegramente la demanda presentada por mi mandante contra DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON EVAN GARCIA BAYO, con imposición de costas a la parte demandada.

El fallo de la Sentencia es del siguiente tenor literal:

“Que estimando la demanda interpuesta por CAIXABANK, S.A., representada por el Procurador Javier Hernández Berrocal y defendida por el Letrado Alfonso García Cortés, contra Dña. EVA MARÍA CARRASCO y D. IVÁN GARCÍA BAYO, con respectivos NIF 34.791.658-H y 27.468.300-K, en rebeldía, debo CONDENAR y CONDENO a los demandados a que abonen solidariamente a la actora:

. La suma de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.382,35 €) correspondiente a cuotas vencidas e impagadas del préstamo hipotecario suscrito entre la partes hasta el 1 de junio de 2020, más los intereses ordinarios al tipo pactado hasta el completo pago y que 1 de junio de 2020 ascienden a NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (918,66 €).

. Las cuotas devengadas y no satisfechas con posterioridad a la de 1 de junio de 2020, más los intereses ordinarios al tipo pactado.

. Las costas”

Se acompaña al presente escrito como **DOCUMENTO NÚMERO 2**, copia de esta sentencia.

2.- La referida Sentencia es firme.

SEGUNDA. - SOBRE LA CUANTÍA DE LA EJECUCIÓN. –

Se formula ejecución por importe de **9.301,01 €**, que es la cifra a la que asciende la cantidad reclamada y adeudada por la parte demandada/ejecutada, a la que habrá de adicionarse la cantidad de **2.790,30 €**, cantidad calculada provisionalmente y sin perjuicio de ulterior

liquidación, en concepto de intereses y costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así es, que, en cumplimiento del título ejecutivo, deberá acordarse el despacho de ejecución contra los demandados por los siguientes importes:

- (i) En concepto de **principal**, la cantidad de **9.301,01 €**.
- (ii) La cantidad de **2.790,30 €** que, prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación, se señalan de momento **para los intereses y costas** que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución (cantidad que no supera el límite del **30%** previsto en el art. 575.1 LEC).

A dicha cuantía deberá adicionarse las cuotas devengadas y no satisfechas con posterioridad a la de 1 de junio de 2020, más los intereses pactados.

Es oportuno señalar, finalmente, que solo cabrá oposición a la ejecución por los motivos establecidos en el art. 556 de la LEC – oposición a la ejecución de títulos judiciales-, no siendo aplicables las causas de oposición del art. 695 de la LEC, lo cual es lógico teniendo en cuenta que la ejecución ha venido precedida de un procedimiento declarativo con plenitud de cognición

TERCERA. - SOBRE LOS DOCUMENTOS.

De conformidad con el artículo 550 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acompaña al presente escrito de demanda de ejecución, como **DOCUMENTO NÚMERO 2**, copia del título ejecutivo, esto es, la mencionada Sentencia nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Murcia.

CUARTA. - SOBRE EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES. -

La ejecución de resoluciones judiciales podrá solicitarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, transcurridos veinte días desde la notificación de la resolución de condena a los ejecutados.

A los anteriores Hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) DE CARÁCTER PROCESAL

I.- COMPETENCIA

Tanto objetiva como territorialmente, la competencia para conocer del presente procedimiento corresponde a este Juzgado, por ser este quien conoció del pleito en primera instancia, tal y como recoge el art. 545.1 LEC:

“Será competente para la ejecución de resoluciones judiciales y de transacciones y acuerdos homologados o aprobados el tribunal que conoció en primera instancia o el que homologó o aprobó la transacción o acuerdo”.

II. -PROCEDIMIENTO

La presente demanda de ejecución se registrará por lo establecido en el art. 538 LEC.

III.-LEGITIMACIÓN

La legitimación activa corresponde a CAIXABANK, S.A por ser el acreedor del derecho de crédito reconocido en el título judicial objeto de la presente ejecución, en virtud de lo dispuesto en el art. 538 LEC.

La legitimación pasiva le corresponde a DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVAN GARCIA BAYO, tal y como se desprende de lo establecido en el art. 538 LEC, por ser los condenados al pago.

IV.- TÍTULO EJECUTIVO

El título ejecutivo en que se fundamenta la acción que se ejercita es la Sentencia nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021 en la que se estima íntegramente la demanda interpuesta por mi principal.

Esta Sentencia puede ser ejecutada, al ser una sentencia condenatoria y firme, tal y como señala el art. 517.2. 1º LEC.

V.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

Esta parte actúa dirigida por Letrado y representada por Procurador, cumpliendo así con los requisitos de postulación que impone en su apartado primero el art. 539 LEC.

VI.- ACCIÓN EJECUTIVA

Procede despachar ejecución en virtud de lo dispuesto en los arts. 538 y ss LEC, ya que se reclama la ejecución de una Sentencia que fija definitivamente la cantidad debida. Además, la parte condenada al pago del principal no ha demostrado ni manifestado su intención de cumplir con dicha obligación y ha transcurrido sobradamente el plazo de espera para la ejecución (veinte días desde la notificación de la resolución de condena a los demandados) que se señala en el art. 548 LEC.

anotación de embargo sobre aquella y con conexión al derecho real de hipoteca inscrito.

VII.- INTERESES MORATORIOS

Es de aplicación el art. 576.1 LEC, norma que dispone que *“desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley”*.

VIII.- COSTAS

En virtud de lo dispuesto en el art. 539.2 LEC, todas las costas causadas en el proceso de ejecución serán a cargo del ejecutado.

En su virtud,

SUPlico AL JUZGADO: que, teniendo por presentado este escrito de demanda de ejecución, documentos acompañados y sus respectivas copias, se sirva admitirlo y:

1. Tenga por interpuesta **DEMANDA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA nº 264/2021** de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por este Juzgado contra **DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVÁN GARCIA BAYO**, y la admita a trámite.

2. Ordene despachar ejecución por las siguientes cantidades:

(i) En concepto de principal: **9.301,01 €**;

(ii) Se presupuesta la cantidad de **2.790,30 €**, que se calculan prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación, para los intereses y costas que puedan devengarse desde la fecha de vencimiento anticipado hasta el día de su pago (cantidad que no supera el límite del 30% previsto en el art. 575.1 LEC);

(iii) Más las cuotas devengadas y no satisfechas con posterioridad a la de 1 de junio de 2020, así como los intereses pactados.

- Ordene notificar el despacho de la ejecución a la parte demandada, DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVAN GARCIA BAYO en Avenida de la Libertad, edificio “Minerva”, escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 549.3º de la L.E.C., esta parte designa como bienes de la parte demandada objeto de embargo, los siguientes:

Bienes propiedad de DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVAN GARCIA BAYO:

- Derechos de propiedad que les correspondan sobre la Vivienda sita Avenida de la Libertad, edificio “Minerva”, escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia). Finca registral nº 23625, Sección 9, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 9 de Murcia, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 135.
- Devoluciones que por cualquier concepto tengan pendientes de percibir los demandados de la Agencia Tributaria.
- Saldos a su favor que ostenten en cuentas, depósitos, etc. en entidades bancarias adheridas al CGPJ.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que considerando esta parte insuficientes los bienes de la parte ejecutada, esta parte solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se requiera a la demandada a fin de que manifieste bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes.

SUPlico AL JUZGADO: Que, teniendo por efectuadas las manifestaciones anteriores, acuerde de conformidad con lo solicitado.

TERCER OTROSÍ DIGO: Que, considerando esta parte insuficientes los bienes del ejecutado, y en virtud de lo establecido en el artículo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte solicita las siguientes medidas de localización e investigación, y en particular:

1.- Se libre oficio a la Oficina del Servicio de Averiguación Patrimonial, a fin de que manifieste posibles bienes propiedad de la parte demandada susceptibles de embargo.

2.- Se libre oficio a la Dirección General de Tráfico, para que indique los vehículos inscritos a nombre de la parte demandada.

SUPlico AL JUZGADO: Que, teniendo por efectuadas las manifestaciones anteriores, acuerde de conformidad con lo solicitado.

CUARTO OTROSI DIGO: Que, en el momento de practicarse el embargo de los bienes inmuebles designados en el Primer Otrosí, se acuerde requerir a la demandada para que manifieste si las fincas embargadas como de su propiedad están ocupadas por otras personas y, en tal caso, manifiesten el nombre de las mismas y el título que justifica la ocupación, todo ello al amparo de lo establecido en el artículo 661.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

AL JUZGADO SUPlico: Se sirva acordar como se pide.

En Murcia, a 6 de abril de 2022

Por mi compañero

Ldo.- Eva M^a Médicis Bernal
Col. N^o 81.517 ICAM

Proc.- Javier Hernández Berrocal

C12550087

11/2014



TOMAS GIMÉNEZ DUART
NOTARIO
C/. Balmes, 182 Entlo 1ª
08006 BARCELONA

APODERAMIENTO. -----

NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO. -----

En Barcelona, mi residencia, a once de febrero de
dos mil trece. -----

Ante mí, MARÍA DOLORES GIMÉNEZ ARBONA, Notario
del Il.lustre Col.legi de Notaris de Catalunya, en
sustitución y para el protocolo de **TOMÁS GIMÉNEZ
DUART**, constituida en la sede central de "CaixaBank,
S.A.", sita en Barcelona, Avenida Diagonal, 621, ----

COMPARECE: -----

DON IGNACIO REDONDO ANDREU, mayor de edad, Aboga-
do y con domicilio profesional en Barcelona, Avenida
Diagonal, 621, con DNI/NIF número 53095445-Z. -----

INTERVIENE en nombre y representación, como Di-
rector Ejecutivo de la compañía mercantil denominada
"**CAIXABANK, S.A.**", domiciliada en Barcelona, Avenida
Diagonal, 621. Inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, al tomo 10159, folio 210, hoja número B-
41232, y con NIF número A-08-663619. -----

Entidad de crédito inscrita en el Registro de en-
tidades del Banco de España con el Código 2100. -----

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Eduardo Blat Gimeno el 12 de diciembre de 1980; modificada su denominación varias veces y adoptada la denominación de "Criteria CaixaCorp, S.A." (inmediatamente anterior a la actual de CaixaBank, S.A), mediante la autorizada por el notario sustituido, el 2 de agosto de 2007, número 3511 de mi protocolo.-----

Mediante otra escritura, otorgada también ante dicho notario sustituido el 27 de junio de 2011, con el número 2617 de protocolo, "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona" cedió a "Microbank de la Caixa, S.A.U." los activos y pasivos integrantes de su actividad financiera. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, respecto de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, al tomo 42477, folio 92, hoja B5614, inscripción 1872; y respecto de Microbank de la Caixa, S.A., al tomo 39943, folio 39, hoja número B53468, inscripción 648^a.-----

Y mediante otra escritura, autorizada igualmente por el mismo notario sustituido, el día 30 de junio de 2.011, bajo el número 2.685 de protocolo, "Criteria CaixaCorp, S.A." y "Microbank de la Caixa, S.A.U." se fusionaron, mediante la absorción de la

C12550088

11/2014



segunda por la primera, con extinción de la personalidad jurídica de "Microbank de la Caixa, S.A.U.", sin liquidación y con traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a "Criteria CaixaCorp, S.A.", la cual, en la misma escritura, modificó su objeto social adecuándolo a la actividad financiera y adoptó su actual denominación de **"CAIXABANK, S.A."**, causando todo ello la inscripción 109 de la citada hoja. -----

Actúa en uso de poder, que asegura vigente, conferido a su favor ante el notario sustituido, por el Director General, don Antonio Massanell Lavilla, el día 28 de noviembre de 2.011, bajo el número 4596 de protocolo, que causó la inscripción 187^a de dicha hoja en el Registro Mercantil; ampliado el día 17 de septiembre de 2012 por acuerdo del Consejo de Administración de la poderdante, formalizado mediante escritura autorizada por dicho notario, el mismo día 17 de septiembre de 2012, numero 3.420 de protocolo, que causó la inscripción 297^a de la hoja registral de la entidad, cuyas copias auténticas me exhibe. -----

Tiene facultades representativas suficientes para otorgar esta escritura de apoderamiento y subapoderamiento, por tenerlas expresamente atribuidas en el mencionado poder con el que actúa; siendo de destacar, a los efectos del presente otorgamiento, las siguientes, que se transcriben, en vez de meramente reseñarse, para mejor comprensión y facilidad de uso del presente poder:-----

"...=2. Ejercitar cuantas facultades sean conferidas al Banco por terceras personas, tanto físicas como jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, realizando cuantos actos, negocios gestiones o contratos le sean encomendados, tanto de administración como de dominio, sobre bienes, derechos u obligaciones de dichas terceras personas. ... =7. Constituir, admitir, aceptar, renovar, prorrogar, modificar, cancelar o extinguir en relación con los bienes de los clientes las siguientes operaciones: ... ejecución de órdenes de compra y venta de valores, cobros y pagos de los dividendos activos y pasivos, suscripciones, canjes, estampillado de títulos, devoluciones de capital, conversión y operaciones análogas todo ello por cuenta de los depositantes. ... =8. Conceder préstamos o créditos ... con mera responsabilidad per-

C12550089

11/2014



sonal o con cualquier clase de garantía real, prenda con o sin desplazamiento de posesión, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, o cualquier otro tipo de garantía. -----

Renovar, prorrogar, modificar, ampliar, reducir, ceder, transmitir, enajenar, cancelar o extinguir los créditos o préstamos concedidos, o de los que el Banco sea titular, bien sean simples o con cualquiera de las garantías personales o reales anteriormente citadas ... Apoderar a cualquier persona física o jurídica para que lleve a cabo actos de complemento o desarrollo de los préstamos y créditos concedidos ...". -----

Lo transcrito concuerda con su original al que me remito, sin que lo omitido modifique, condicione o restrinja lo inserto. -----

Así pues, tiene a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad y legitimación para formalizar esta escritura de APODERAMIENTO, a cuyo efecto,

OTORGA: -----

Que por vía de subapoderamiento confiere poder general para pleitos a favor de las personas que fi-

guran relacionadas en el listado que al final del documento se indica, todas ellas mayores de edad, para que, cada uno por sí solo, en nombre y representación de la entidad poderdante, pueda, en cualquier lugar o Partido Judicial del territorio nacional español, ejercitar todas y cada una de las siguientes, con la limitación que se dirá:-----

FACULTADES:-----

1. Comparecer ante los Juzgados y Tribunales de cualquier clase, jurisdicción, grado u orden, ante los que estén legitimados, y en ellos puedan instar todas cuantas actuaciones son propias de su función causídica, sin limitación, como sujeto pasivo o activo de las anteriores CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUÑA Y BALEARES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA, CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA, CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA y por la nueva "**CaixaBank, S.A.**" y, en particular, la sustitución en cuantos procedimientos o actuaciones se hallen en curso iniciados por o dirigidos contra aquéllas.-----

2. Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, celebrar actos de conciliación, con avenencia o sin ella. Comparecer ante cualesquiera

C12550090

11/2014



Juzgados, Audiencias y demás Tribunales ordinarios y especiales de cualquier grado y jurisdicción, y ante cualquier otra Autoridad, Magistratura, Fiscalía, Sindicato, Delegación, Junta, Centro, Jurado, Tribunal Arbitral, Oficina o Funcionario del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio y cualesquiera otras entidades locales, organismos autónomos y demás entes públicos y judiciales, incluso internacionales y, en particular, la Unión Europea y en ellos, instar, seguir y terminar, como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles, tercerías, revisión de sentencias firmes, ejecuciones provisionales de resoluciones judiciales, criminales, administrativos, contencioso-administrativos, económico-administrativos, sociales, de trabajo, gubernativos, notariales, hipotecarios, de hacienda, de jurisdicción voluntaria y de cualquier otra clase; y, en consecuencia, entablar, contestar y seguir por todos sus trámites e instancias hasta su conclusión, toda clase de acciones, demandas, juicios, procesos, diligen-

cias, denuncias, querellas, pretensiones, ratificándose en las mismas en cuantos casos fuere menester la ratificación personal; pedir suspensiones de juicios, formar, presentar escritos y asistir a toda clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos; instar acumulaciones, embargos, cancelaciones, ejecuciones, desahucios, anotaciones, entrega de bienes embargados en administración para pago, nombramiento de administradores judiciales, remates de bienes; intervenir en cualquier tipo de subasta, ofrecer posturas, ceder el remate y pedir adjudicaciones de bienes ; proponer, oponerse y aceptar convenios de realización judicial o por persona o entidad especializada, liquidaciones y tasaciones de costas; promover cuestiones de competencia e incidentes; formular recusaciones; tachar testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a traslados de autos. Contestar interrogatorios de parte. Prestar cauciones, hacer depósitos, cobros, pagos y consignaciones judiciales. Consentir las resoluciones favorables. Interponer, seguir y renunciar toda clase de recursos, incluso los gubernativos y contencioso administrativos y los de reposición, reforma, suplica, apelación, casación, revisión, recurso ex-

C12550091

11/2014



traordinario por infracción procesal, en interés de ley, injusticia notoria, suplicación, queja, nulidad e incompetencia, responsabilidad civil de Jueces y Magistrados, y cuantos otros sean procedentes en derecho. -----

3. Intervenir en procedimientos concursales y demás juicios universales en los que esté interesada la poderdante, realizando cualesquiera actuaciones y ejercitando toda clase de acciones para hacer valer sus pretensiones, especialmente a través de incidentes concursales; recha zar o aprobar convenios con los deudores, asistiendo a las juntas de acreedores, con voz y voto, o prestando su adhesión en las formas admitidas por las Leyes; comparecer en todas las secciones previstas en la Ley Concursal, en las que interese a la poderdante actuar, bien como parte principal o subsidiaria, bien como coadyuvante, a solas o conjuntamente con otros acreedores o interesados, y todo ello sin limitación alguna. -----

4. Se le faculta especialmente para que pueda ratificarse en cuantos escritos fuere menester la rati-

ficación personal y especialmente, en los desistimientos y en los escritos solicitando la suspensión del curso de autos.-----

5. Aceptar y ceder remates de bienes.-----

6. Asimismo se confiere el poder especial indicado en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, y en cuantos otros preceptos de cualquier disposición legal, y todo lo amplio que sea menester en derecho, en cualquier procedimiento en que actúen y sea necesaria su actuación:---

a). Para la renuncia, la transacción, la ratificación, el desistimiento, la suspensión, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que pueda comportar el sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.-----

b). En todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.-----

7. También se le confiere poder especial para ratificarse en querellas y denuncias que se presenten en nombre de la poderdante.-----

RELACIÓN DE APODERADOS:-----

Nif	Nombre
10062151L	Alvarez Jimenez, Ascensión

C12550092

11/2014



44207000B	Caballero Cazenave, Adolfo
16579326Y	Castillo Doñate, Virginia
08798962J	Hernández Berrocal, Javier
20017972Z	Villaescusa Soler, Joaquín

El poder a Doña Virginia Castillo Doñate, se confiere exclusivamente en relación con el pleito interpuesto por impago del préstamo sindicado otorgado por diversas entidades a favor de RIOJANA EUROPA DE CONSTRUCCIÓN-----

Hechas las reservas y advertencias legales.-----

Así lo otorga el señor compareciente quien, previa su lectura íntegra, se ratifica en su contenido y firma.-----

De conocer personalmente al Sr. compareciente, de que ha prestado libremente su consentimiento, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada; y de lo consignado en este instrumento público, extendido en seis folios de

papel exclusivo para documentos notariales, números
el del presente y los cinco anteriores en orden, yo,
el notario, doy fe.= Sigue la firma del comparecien-
te. Signado, María Dolores Giménez Arbona, rubricados
y sello de la Notaría.-----

CONCUERDA con su original y, a utilidad de Caixa-
Bank, S.A. , libro copia extendida en seis folios de
papel notarial, números el del presente y los cinco
anteriores en orden. En Barcelona a nueve de septiem-
bre de dos mil quince. Doy Fe.-----



BSJ Servicios Jurídicos SLPU

Javier Hernández Berrocal

Procurador con ejercicio en todos los Partidos Judiciales de las Comunidades
Autónomas de Madrid, Canarias, Valencia y Región de Murcia, así como
Toledo y Guadalajara

Expediente 67455

Cliente... : CAIXABANK, S.A.
Contrario : Doña EVA MARIA CARRASCO y Don IVAN GARCIA BAYO
Asunto... : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 643/20
Juzgado.. : JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 5 MURCIA

Resolución/Documentación

Fecha

21.10.2021

Sentencia

**Sentencia estimando nuestra demanda, condenando a demandados
solidariamente al abono de cantidad, intereses y costas.**

Saludos Cordiales



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 MURCIA

SENTENCIA: 00264/2021

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA
Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577
Correo electrónico: scgl.seccion3.murcia@justicia.es

Equipo/usuario: SGM
Modelo: N04390

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. CAIXABANK

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a.

D/ña. EVA MARIA CARRASCO LOPEZ, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

SENTENCIA

En la ciudad de Murcia, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos por mí, MARIA MILLAN GISBERT, Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia número CINCO de los de esta Ciudad, los autos de **JUICIO ORDINARIO** seguidos en este Juzgado y registrados bajo el número 643/20, a instancia de **CAIXABANK, S.A.**, representada por el Procurador **Javier Hernández Berrocal** y defendida por el Letrado **Alfonso García Cortés**, contra **Dña. EVA MARÍA CARRASCO** y **D. IVÁN GARCÍA BAYO**, con respectivos NIF 34.791.658-H y 27.468.300-K, en rebeldía, y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Javier Hernández Berrocal, en representación de BANKIA, S.A., se presentó demanda de juicio ordinario frente a Dña. Eva María Carrasco y D. Iván García Bayo, en atención a los siguientes hechos:

Caja de Ahorros de Murcia suscribió un contrato de préstamo hipotecario con la mercantil XYLIA, S.L. destinado a la construcción de veintiocho viviendas por importe de 4.050.800 euros.

Mediante escritura de fecha 31 de junio de 2010, los demandados se subrogaron en el préstamo hipotecario respecto de la vivienda por ellos adquirida.





El capital en el que se subrogaron ascendía a 200.000 euros y se pactó un interés inicial del 3% y un interés posterior variable consistente en el EURIBOR más 0,65 puntos. El plazo de amortización era de 360 cuotas.

Por otro lado, BANCO MARE NOSTRUM, S.A se subrogó en la posición de CAJA DE AHORROS DE MURCIA y, finalmente, BANKIA, S.A. se subrogó en la posición de aquélla.

Los demandados han dejado de abonar las cantidades correspondientes al pago de dicho préstamo hipotecario desde abril de 2019, ascendiendo las cuotas vencidas y no satisfechas a la suma de 9.301,01 euros a fecha 1 de junio de 2020, con exclusión de los intereses de demora y aplicación del interés remuneratorio.

La parte actora alegó en su demanda los fundamentos de derecho que consideró de aplicación.

Y, finalmente, terminó solicitando "*Sentencia declarando:*

1º.- *Que se condene solidariamente a los demandados al pago a mi mandante de NUEVE MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON UN CÉNTIMO (9.301,01 €) correspondiente a cuotas vencidas e impagadas (cuotas de 01/04/2019 a 01/06/2020) más los intereses ordinarios al tipo pactado, a tenor de lo dispuesto en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 3 de junio de 2016 según la cual debe aplicarse únicamente el interés remuneratorio, que se devenguen desde el impago de cada una de la cuotas vencidas e impagadas hasta el total y cumplido pago a favor de mi mandante.*

2º.- *Que se condene solidariamente a los demandados a abonar a mi mandante las cuotas que se devenguen con posterioridad ala última cuota reclamada, esto es, a la de 01/06/2020 hasta que se dicte sentencia en el presente procedimiento y aquellas cuotas posteriores que se devenguen desde la sentencia hasta el total pago de la deuda conforme a lo establecido en el artículo 220 de la LEC, más los intereses ordinarios al tipo pactado a tenor de lo dispuesto en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 3 de junio de 2016 según la cual debe aplicarse únicamente el interés remuneratorio, que se devenguen desde el impago de cada una de la cuotas vencidas e impagadas hasta el total y cumplido pago a favor de mi mandante.*

3º.- *Que se condene a los demandados a las COSTAS PROCESALES que se causaren en el presente proceso".*

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se confirió traslado de la misma a la parte demandada para que compareciese y contestase en el plazo de 20 días.

Los demandados comparecieron y se allanaron a la demanda.

Requeridos para que subsanaran la falta de representación y defensa, no evacuaron el requerimiento y fueron declarados en rebeldía.

TERCERO.- Mediante diligencia de ordenación de 19 de abril de 2021, se acordó la sucesión procesal de CAIXABANK, S.A. en la posición de la parte actora.

CUARTO.- Convocadas las partes a la audiencia previa, ésta tuvo lugar el día 14 de octubre de 2021.





Abierto dicho acto, la parte actora se ratificó en su demanda y recibido el pleito a prueba, propuso únicamente prueba documental, que fue admitida, quedando los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita una acción encaminada a que los demandados le hagan pago de las cantidades que le adeudan en virtud de una escritura de préstamo hipotecario suscrita en su día y ello al amparo de lo dispuesto en el art. 1091 del Código Civil (CC), en cuya virtud *"Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos"*.

En el presente caso se ha acreditado, por una parte, la existencia del préstamo hipotecario entre las partes (documento núm. 2 de la demanda), por el que los demandados se subrogaban en la posición del anterior prestatario en la suma de 200.000 euros y se obligaban a devolver la referida cantidad a la parte actora con sus intereses en 360 mensualidades.

Igualmente ha quedado acreditado el incumplimiento por parte de la prestataria, que no ha comparecido a sostener y probar lo contrario, resultando además acreditada la deuda con la certificación acompañada por la actora (documento núm. 4 de la demanda).

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1091 CC, procede estimar la demanda y condenar a los demandados a que abonen solidariamente a la actora la suma reclamada de 8.382,35 € correspondiente a cuotas vencidas e impagadas del préstamo hipotecario suscrito entre la partes hasta el 1 de junio de 2020, más los intereses ordinarios al tipo pactado hasta el completo pago y que 1 de junio de 2020 ascienden 918,66 €, al amparo de lo dispuesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al considerarse abusivo el interés de demora pactado.

A ello habrá que añadir las cuotas que se devenguen con posterioridad al amparo de lo dispuesto en el art. 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), según el cual *"cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte"*.

Dichas cuotas devengarán igualmente el interés remuneratorio pactado hasta su pago.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC, procede imponer las costas a la parte cuyas pretensiones han sido rechazadas, esto es, a la demandada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,





FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por **CAIXABANK, S.A.**, representada por el Procurador **Javier Hernández Berrocal** y defendida por el Letrado **Alfonso García Cortés**, contra **Dña. EVA MARÍA CARRASCO** y **D. IVÁN GARCÍA BAYO**, con respectivos NIF 34.791.658-H y 27.468.300-K, en rebeldía, debo **CONDENAR** y **CONDENO** a los demandados a que abonen solidariamente a la actora:

. La suma de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.382,35 €) correspondiente a cuotas vencidas e impagadas del préstamo hipotecario suscrito entre la partes hasta el 1 de junio de 2020, más los intereses ordinarios al tipo pactado hasta el completo pago y que 1 de junio de 2020 ascienden a NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (918,66 €).

. Las cuotas devengadas y no satisfechas con posterioridad a la de 1 de junio de 2020, más los intereses ordinarios al tipo pactado.

. Las costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia que, en su caso, deberá ser interpuesto ante este Juzgado en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes a su notificación.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, al preparar el recurso deberá consignarse un depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre del Juzgado o Tribunal. A tal efecto, la Instrucción 8/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, señala que la parte recurrente deberá indicar en el campo concepto del documento, del Resguardo de ingreso, que se trata de un "Recurso", seguido de los datos siguientes (Código 02 -Civil-Apelación). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, los señalados datos (Código 02 -Civil-Apelación), deben indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). El recurrente tiene que acreditar haber constituido el depósito para recurrir mediante la presentación de copia del resguardo u orden de ingreso al tiempo de interponer el recurso. Poniéndose en conocimiento de las partes que los ingresos o transferencias que se efectúen por el presente concepto, habrán de realizarse en todo caso de forma separada a cualquier otro ingreso, que por cualquier concepto, realice la recurrente en la cuenta de este expediente.

Expídase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.







Mensaje LexNET - Notificación

Fecha Generación: 20/10/2021 12:00

Mensaje

IdLexNet	202110443313306	
Asunto	Comunicación del Acontecimiento 72: SENTENCIA 00264/2021 Est.Resol:Publicada	
Remitente	Órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de Murcia, Murcia [3003042005]
	Tipo de órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL [3003042000]
Destinatarios	HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER [221]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Tenerife
Fecha-hora envío	20/10/2021 11:42:14	
Documentos	3003042005120210000132380.pdf (Principal)	Descripción: SENTENCIA 00264/2021 Est.Resol:Publicada Hash del Documento: 14c1f571494ccf49cdb97ce0a04ee011b423556070b962d5decae8f99c351364
Datos del mensaje	Procedimiento destino	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0000643/2020
	Detalle de acontecimiento	SENTENCIA 00264/2021 Est.Resol:Publicada
	NIG	3003042120200010446

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
20/10/2021 12:00:01	HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER [221]-Ilustre Colegio de Procuradores de Tenerife	LO RECOGE	
20/10/2021 11:42:17	Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia (Murcia)	LO REPARTE A	HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER [221]-Ilustre Colegio de Procuradores de Tenerife

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

Mensaje LexNET - Iniciador Ejecución

Fecha Generación: 06/04/2022 13:02

Mensaje

IdLexNet	202210484027141	
Asunto	Obligaciones	
Remitente	HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER [221]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Tenerife
Destinatarios	Órgano	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL de Murcia, Murcia [3003042000]
	Tipo de órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA(CIVIL)
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL [3003042000]
Fecha-hora envío	06/04/2022 12:31:18	
Documentos	001_DEMANDA EJECUTIVA_67455 001.pdf(Principal)	Descripción: Demanda Ejecutiva_67455.001 Catalogación: ESCRITO DE EJECUCIÓN Hash del Documento: 391f81bc5ecc69cb4b1cccd8698af439db97c4966ee16410f6ecd06bc25392f
	002_DOC 1 PODER.pdf(Anexo)	Descripción: Doc 1 Poder Catalogación: DOCUMENTACIÓN REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES PODER PARA PLEITOS ESPECIAL Hash del Documento: 2bc690b7ff0f42e9dfb2c016d74464e8e5f4092098abb216d5e9b231701d8cab
	003_DOC 2 SENTENCIA.pdf(Anexo)	Descripción: Doc 2 Sentencia Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA ADMINISTRATIVA Hash del Documento: a246bf98708c6adf2d66a7d6411446cd4969a5da0e2c0f2534276be5f86b6375

Datos del mensaje	Origen	PROCEDIMIENTO ORDINARIO [ORD] (CIVIL) Nº 643/2020	
		[3003042005] JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de Murcia	
	NIG	3003042120200010446	
	Intervinientes	CIF [A08663619] CAIXABANK, S.A. [EJE] Ejecutante Calle Pintor Sorolla N: SN CP: 46005 Valencia Valencia/València, España	Representantes Procesales * [221] HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER [P38038]Ilustre Colegio de Procuradores de Tenerife
		Número de Identificación Fiscal (NIF) [34791658H] CARRASCO, EVA MARIA [EJO] Ejecutado Calle Avda. de la Libertad Edif. Minerva escalera 2 N: 3 CP: 30152 Murcia Murcia, España	
		Número de Identificación Fiscal (NIF) [27468300K] GARCIA BAYO, IVAN [EJO] Ejecutado Calle Avda. de la Libertad Edif. Minerva escalera 2 N: 3 CP: 30152 Murcia Murcia, España	
	Materia	Obligaciones	
	Tipo Cuantía	Determinada	
	Importe principal (EUR)	9301,01	
	Intereses (EUR)	2790,3	
Observaciones	67455.001_ 73201		
Estado	Pendiente de ser tramitado en el SGP del órgano destino.		

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
06/04/2022 13:02:29	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL (Murcia)	LO INCORPORA EN EL SGP	

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.



Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales
Dimanante de Juicio Ordinario 643/2020

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA

DON JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, Procurador de los Tribunales y de **CAIXABANK, S.A.** cuya representación tengo atribuida en virtud de escritura de poder de la que acompaño copia para su unión a autos como **DOCUMENTO NÚMERO Nº 1**, y bajo la dirección Letrada de Don José Antonio Alonso Gonzalez, Col nº 12.608 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que, en la indicada representación, siendo firme la Sentencia Nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por este Juzgado, por medio del presente escrito, formulo **DEMANDA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA** al amparo de los Arts. 538 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ("**LEC**"), a fin de que se despache ejecución, solidariamente contra;

- **DOÑA EVA MARIA CARRASCO**, con DNI nº 34.791.658-H, y con domicilio en Avenida de la Libertad, edificio "Minerva", escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)
- **DON IVAN GARCIA BAYO**, con DNI nº 27.468.300-K y con domicilio en Avenida de la Libertad, edificio "Minerva", escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)

La presente demanda se fundamenta en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO. - LA SENTENCIA OBJETO DE LA EJECUCIÓN

1. Esta parte interpuso **Demanda de Juicio Ordinario** en ejercicio de las siguientes acciones:

- 1.- Acción de reclamación de las cantidades adeudadas en virtud de contrato de préstamo

JDO. PRIMERA INSTANCIA OFICINA REGISTRO REPARTO CIVIL MURCIA(MURCIA) CIVIL				Fecha : Hora : Usuario Peticion : Usuario Registro : Página :	18/04/2022 07:24 ju200374 ju200131 1
N. Registro General : NIG :	0002066 30030	/ 2022 42 1 2020	0010446	Fecha Presentación : Fecha Registro :	06/04/2022 13/04/2022
Materia :	0000 OTRAS MATERIAS				
Clase Reparto :	N33 EJECUCION TITULO JUDICIAL				
Destino :	JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5				
Observaciones :	67455.001_73201				
Importe :	9.301,01				
Órgano Origen :	30030 42 005 JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 MURCIA (MURCIA) Procedimiento Origen : ORD 0000643 / 2020 PROCEDIMIENTO ORDINARIO				

INTERVINIENTES

Datos Intervinientes		Identificador	Implicación
001	CAIXABANK SA C/ PINTOR SOROLLA, SN (46005 VALENCIA)	C A08663619	EJECUTANTE
Profesional/es Asignado/s : PROCURADOR : HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER 221 ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE TENERIFE			
ABOGADO : ALONSO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 12608 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID			
002	CARRASCO , EVA MARIA AVDA. DE LA LIBERTAD EDIFICIO MINERVA, 2 Piso 3 C ALJUCER (30152 MURCIA)	N 34791658H	EJECUTADO
003	GARCIA BAYO, IVAN AVDA. DE LA LIBERTAD EDIFICIO MINERVA, 2 Piso 3C ALJUCER (30152 MURCIA)	N 27468300K	EJECUTADO

DOCUMENTOS

Orden	Descripción	Tipo Documental
1	DEMANDA EJECUTIVA_67455.001	SEJ ESCRITO DE EJECUCION
2	DOC 1 PODER	PPE DOCUMENTACION REPRESENTACION DE LAS PARTES PODER PARA I
3	DOC 2 SENTENCIA	PEA DOCUMENTACION PROBATORIA ADMINISTRATIVA
4	JUSTIFICANTE DE LEXNET	JLX JUSTIFICANTE DE LEXNET

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: I12

Modelo: N06820

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Sr./a. Letrado de la Administración de Justicia
D./Dña. PURIFICACION GUILLAMON AYALA

En MURCIA, a diez de mayo de dos mil veintidós.

Presentada demanda de ejecución sobre reclamación de cantidad, con su documentación y copias, por el/la Procurador/a D./Dª JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, en nombre y representación de CAIXABANK SA, habiendo transcurrido el plazo de 20 días previsto en el art. 548 de la L.E.C. y concurriendo los presupuestos y requisitos procesales exigidos, a los efectos previstos en el artículo 551 de la L.E.C, acuerdo:

Registrar el procedimiento como demanda ejecutiva de títulos judiciales.

Hacer constar que se ha consultado el Registro Público Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal y no existen datos que indiquen que la ejecutada se encuentra en situación de Concurso de Acreedores.



Dar cuenta a su S.S^a. para su admisión y despacho de ejecución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de **cinco días**, desde el día siguiente al de su notificación, ante el Letrado de la Administración de Justicia que la dicta. Debiendo expresar en el mismo la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (arts. 451 y 452 LEC).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: I12

Modelo: N06820

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Sr./a. Letrado de la Administración de Justicia
D./Dña. PURIFICACION GUILLAMON AYALA

En MURCIA, a diez de mayo de dos mil veintidós.

Presentada demanda de ejecución sobre reclamación de cantidad, con su documentación y copias, por el/la Procurador/a D./Dª JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, en nombre y representación de CAIXABANK SA, habiendo transcurrido el plazo de 20 días previsto en el art. 548 de la L.E.C. y concurriendo los presupuestos y requisitos procesales exigidos, a los efectos previstos en el artículo 551 de la L.E.C, acuerdo:

Registrar el procedimiento como demanda ejecutiva de títulos judiciales.

Hacer constar que se ha consultado el Registro Público Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal y no existen datos que indiquen que la ejecutada se encuentra en situación de Concurso de Acreedores.



Dar cuenta a su S.S^a. para su admisión y despacho de ejecución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de **cinco días**, desde el día siguiente al de su notificación, ante el Letrado de la Administración de Justicia que la dicta. Debiendo expresar en el mismo la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (arts. 451 y 452 LEC).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.





ACUSE DE RECIBO

Órgano emisor de la comunicación: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5

Procedimiento: ETJ 0000160/2022 EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES

Número / Año Acto: 30030420050000009896 / 2022

Fecha de Acto: 12/05/2022

Acontecimiento Origen: 10 DIOR POR CUMPLIDOS REQUISITOS DANDO

Fecha Acontecimiento: 10/05/2022

Documentos Adjuntos: 3003042005120220000050659.pdf

Acontecimiento Comunicación: 11

Fecha Generación: 12/05/2022 09:26:32

Fecha Envío: 12/05/2022 09:36:16

Estado: ACEPTADO

Fecha Estado: 12/05/2022

Destinatario	Estado	Fecha Estado
JAVIER HERNANDEZ BERROCAL	ACEPTADO	12/05/2022 09:36:13

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, **Fax:** 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: ESB

Modelo: N06860

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

AUTO

Juez/Magistrado-Juez

Sr./a: MARIA MILLAN GISBERT.

En MURCIA, a trece de mayo de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por el/la Procurador/a Sr./a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, en nombre y representación de CAIXABANK SA, se ha presentado demanda ejecutiva frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , en ejecución de sentencia de 18 de octubre de 2021 dictado por este Juzgado en el Procedimiento Ordinario 643/2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ha sido examinada por este órgano judicial su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, concurriendo en la demanda presentada los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la ley, y siendo el título que se acompaña susceptible de ejecución, de conformidad con el



artículo 517 de la L.E.C., procede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 551 y concordantes de la L.E.C., dictar orden general de ejecución y despacho de la misma.

Segundo.- Procede que se despache ejecución a favor del solicitante al haber acreditado su condición de acreedor en el título ejecutivo presentado, frente a la parte deudora, al aparecer como deudor/es en el mismo título, conforme a lo establecido en el artículo 538 de la L.E.C.

Tercero.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la L.E.C., dictado el auto por el juez o magistrado, el/la Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Cuarto.- Al ser determinada la cantidad reclamada, conforme a lo establecido en el artículo 572 de la L.E.C., procede despachar la ejecución por las cantidades solicitadas, sin perjuicio de las posteriores liquidaciones que pudieran corresponder.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- Dictar orden general de ejecución del título indicado a favor del/de la ejecutante, CAIXABANK SA, frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , parte ejecutada.

2.- Se despacha ejecución por importe de **9.301,01 euros** en concepto de principal, más otros **2.790,3 euros** que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.



El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia de la

demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la L.E.C.

Modo de impugnación: contra esta orden **no cabe recurso alguno**, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda **oponerse** al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y en el plazo de **diez días** a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS^a.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSM

Modelo: 1301A0

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

D E C R E T O

Sra. Letrado de la Administración de Justicia:

Dña. PURIFICACION GUILLAMON AYALA.

En MURCIA, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- En las presentes actuaciones se ha dictado por este órgano judicial auto con orden general de ejecución de fecha 13/05/22, a favor del/de la ejecutante, CAIXABANK SA, y frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , parte ejecutada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 551.3 de la L.E.C., que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la Letrado de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la L.E.C.



SEGUNDO.- De conformidad con la INSTRUCCIÓN 6/2013 de 17 de diciembre, SOBRE MEJORA DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL, dictada por el Sr. Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de obligado cumplimiento para los Secretarios Judiciales y funcionarios de los Juzgados de Primera Instancia de Murcia, se dispone que:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 592 de la LEC, el SJ dará de oficio y en todo caso preferencia al embargo de metálico sobre cualquier otro bien mobiliario o inmobiliario.

De igual manera y de conformidad con el artículo 551 apartado tres 1º y el 588.2 de la LEC, los SJ acordarán de oficio en el decreto de medidas ejecutivas el embargo de depósitos bancarios y devoluciones tributarias mediante embargo telemático a través de la cuenta de consignaciones, aun cuando no haya sido interesado por la parte.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 621.3, en relación con el 607.7, ambos de la L.E.C., cuando lo embargado sean sueldos, pensiones u otras prestaciones periódicas, y el ejecutante solicitare la entrega directa de las cantidades resultantes a la cuenta por él designada, así lo acordará el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución.

En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y su posterior entrega al ejecutante, deberán informar trimestralmente al letrado de la Administración de Justicia sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo en todo caso las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente y, en consecuencia, debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el Letrado de la Administración de Justicia.

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

1.- REQUERIR a los ejecutados, a fin de que, en el plazo de 10 días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya



bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

2.- El EMBARGO de los bienes propiedad de la parte ejecutada, designados por la ejecutante, en concreto:

Los depósitos bancarios y devoluciones tributarias, en cumplimiento de Instrucción 6/2013 de la Secretaría de Gobierno del TSJ de 17 de Diciembre de 2013, mediante embargo telemático a través de la cuenta de consignaciones hasta cubrir la cantidad de **9.301,01 euros** en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros **2.790,3 euros** que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

3.- Procédase a la averiguación del patrimonio de la parte ejecutada y su posterior traslado al ejecutante una vez obtenido por la UNIDAD DE AVERIGUACIÓN PATRIMONIAL DE ESTE SERVICIO, a fin de que inste lo que a su derecho convenga.

4.- En atención a la regulación vigente aplicable a los pagos judiciales establecida en el Real Decreto 467/06 de 21 de Abril en relación con el artículo 230 de la LOPJ, Art. 162 de la L.E.Civil y Ley 18/11 de 5 de Julio reguladora del uso de tecnologías de la información y la comunicación **SE REQUIERE A LA EJECUTANTE PARA QUE APORTE NUMERO DE CUENTA BANCARIA** de su titularidad para verificar los pagos por transferencia, , en el caso de que la cuenta aportada sea de titularidad del Procurador, ha de aportar poder con facultad de cobro, no realizándose pagos hasta tanto no conste la misma. Dicho número de cuenta quedará incorporado al procedimiento para uso del mismo a los efectos de la Ley 15/99 de 13 Diciembre de Protección de Datos.

5.- Hágase saber que, de conformidad con lo previsto en el art. 155.1 en relación con el art. 32.2 ambos de la L.E.Civil, cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación del demandado, dispone del plazo de tres días para solicitar, en su caso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, cuya solicitud deberá realizarla ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados sito en Palacio de Justicia en Ronda de Garay.

6.- Líbrese mandamiento al registro de la Propiedad número 9 de Murcia para certificación de dominio y cargas de la finca registral nº 23625, Sección 9, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 135.



El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que autoriza la ejecución

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer **recurso de revisión** en el plazo de **cinco días** contados a partir del día siguiente de su notificación, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Dicho recurso **carecerá de efectos suspensivos** sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto (art. 454.bis L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido un **depósito de 25 euros** en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, con el nº 3096-0000-05-0160-22 de la entidad SANTANDER. Salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSM

Modelo: M74170

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

CÉDULA DE REQUERIMIENTO

ÓRGANO JUDICIAL QUE ORDENA EL REQUERIMIENTO

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de MURCIA .

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022.

PERSONA A LA QUE SE REQUIERE

EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO .

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 589 de la L.E.C., se le requiere para que, en el plazo de 10 días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la presente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.

APERCIBIMIENTOS LEGALES

1. De no cumplir con este requerimiento, se le podrán imponer sanciones, cuando menos por desobediencia grave, en caso de



que no presente, en el plazo indicado, la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren.

2. En caso de incumplimiento, se le podrán imponer multas coercitivas periódicas si no respondiere debidamente al presente requerimiento.

3. Asimismo se le apercibe de lo dispuesto en el artículo 258.2 del Código Penal.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

En MURCIA, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSM

Modelo: 8880K0

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

M A N D A M I E N T O

**PURIFICACION GUILLAMON AYALA, Letrado de la Administración de
Justicia del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de MURCIA,**

**AL SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE MURCIA NUMERO DE
REGISTRO 9.**

Atentamente saludo y participo:

Que en este órgano judicial se tramita proceso de EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022, a instancia de CAIXABANK SA, con domicilio en CALLE PINTOR SOROLLA nº SN - 46005 - VALENCIA, con D.N.I./C.I.F. número A08663619, frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , con domicilio en AVENIDA DE LA LIBERTAD EDIFICIO MINERVA nº 2 ESC 3 C ALJUCER - 30152 - MURCIA, AVENIDA DE LA LIBERTAD EDIFICIO MINERVA nº 2 ESC 3C ALJUCER - 30152 - MURCIA , con D.N.I./C.I.F. número 34791658H, 27468300K , en cuyos autos se ha acordado dirigir a ese Registro de su cargo el presente, a fin de que expida y remita a este tribunal, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la L.E.C., certificación acreditativa de los siguientes extremos:

1º.- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes embargados.



2º.- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre de cargas.

La descripción de los bienes sobre los que se solicita la certificación es la siguiente:

finca registral nº 23625, Sección 9, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 135.

Y en su cumplimiento y a fin de que se lleve a efecto lo interesado, libro el presente mandamiento, por duplicado, del que deberá devolver un ejemplar con la nota acreditativa de su cumplimiento o, en su caso, de los motivos que lo impiden, haciéndole constar que el portador de este despacho está facultado para intervenir en su diligenciado.

Dado en MURCIA, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



**SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN CIVIL
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA**

☐ CON PLAZO

Nº PROCEDIMIENTO Y AÑO: **ETJ 160-22**

PROCURADOR ACTOR: JAVIER HERNANDEZ

CLASE DE DILIGENCIA: NOTIFICACION DESPACHO EJECUCIÓN (AUTO Y DECRETO) Y REQUERIMIENTO

☐ DEMANDANTE ☒ DEMANDADO ☐ TESTIGO ☐ PERITO

NOMBRE, APELLIDOS Y NIF DEL/LOS DESTINATARIO/S:

EVA MARIA CARRASCO NIF 34791656H

IVAN GARCIA BAYO NIF 27468300K

DOMICILIO:

AVDA DE LA LIBERTAD EDIF MINERVA Nº 2 3º C ALJUCER 30152 MURCIA

A CUMPLIMENTAR POR EL SACAJ

NUMERO DE REGISTRO GENERAL

SECTOR

NOTA DE SERVICIO

Habiendo resultado negativa la anterior diligencia, en el día de la fecha se deposita en el Colegio de Procuradores de Murcia, la documentación remitida por el Juzgado, junto con la documentación original generada en su práctica, para que sea entregada al Procurador indicado, quien deberá presentarla para constancia y unión en el procedimiento correspondiente.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, **Fax:** 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: ESB

Modelo: N06860

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

AUTO

Juez/Magistrado-Juez

Sr./a: MARIA MILLAN GISBERT.

En MURCIA, a trece de mayo de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por el/la Procurador/a Sr./a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, en nombre y representación de CAIXABANK SA, se ha presentado demanda ejecutiva frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , en ejecución de sentencia de 18 de octubre de 2021 dictado por este Juzgado en el Procedimiento Ordinario 643/2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ha sido examinada por este órgano judicial su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, concurriendo en la demanda presentada los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la ley, y siendo el título que se acompaña susceptible de ejecución, de conformidad con el



artículo 517 de la L.E.C., procede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 551 y concordantes de la L.E.C., dictar orden general de ejecución y despacho de la misma.

Segundo.- Procede que se despache ejecución a favor del solicitante al haber acreditado su condición de acreedor en el título ejecutivo presentado, frente a la parte deudora, al aparecer como deudor/es en el mismo título, conforme a lo establecido en el artículo 538 de la L.E.C.

Tercero.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la L.E.C., dictado el auto por el juez o magistrado, el/la Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Cuarto.- Al ser determinada la cantidad reclamada, conforme a lo establecido en el artículo 572 de la L.E.C., procede despachar la ejecución por las cantidades solicitadas, sin perjuicio de las posteriores liquidaciones que pudieran corresponder.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- Dictar orden general de ejecución del título indicado a favor del/de la ejecutante, CAIXABANK SA, frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , parte ejecutada.

2.- Se despacha ejecución por importe de **9.301,01 euros** en concepto de principal, más otros **2.790,3 euros** que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.



El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia de la

demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la L.E.C.

Modo de impugnación: contra esta orden **no cabe recurso alguno**, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda **oponerse** al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y en el plazo de **diez días** a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS^a.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSM

Modelo: 1301A0

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

D E C R E T O

Sra. Letrado de la Administración de Justicia:

Dña. PURIFICACION GUILLAMON AYALA.

En MURCIA, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- En las presentes actuaciones se ha dictado por este órgano judicial auto con orden general de ejecución de fecha 13/05/22, a favor del/de la ejecutante, CAIXABANK SA, y frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , parte ejecutada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 551.3 de la L.E.C., que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la Letrado de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la L.E.C.



SEGUNDO.- De conformidad con la INSTRUCCIÓN 6/2013 de 17 de diciembre, SOBRE MEJORA DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL, dictada por el Sr. Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de obligado cumplimiento para los Secretarios Judiciales y funcionarios de los Juzgados de Primera Instancia de Murcia, se dispone que:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 592 de la LEC, el SJ dará de oficio y en todo caso preferencia al embargo de metálico sobre cualquier otro bien mobiliario o inmobiliario.

De igual manera y de conformidad con el artículo 551 apartado tres 1º y el 588.2 de la LEC, los SJ acordarán de oficio en el decreto de medidas ejecutivas el embargo de depósitos bancarios y devoluciones tributarias mediante embargo telemático a través de la cuenta de consignaciones, aun cuando no haya sido interesado por la parte.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 621.3, en relación con el 607.7, ambos de la L.E.C., cuando lo embargado sean sueldos, pensiones u otras prestaciones periódicas, y el ejecutante solicitare la entrega directa de las cantidades resultantes a la cuenta por él designada, así lo acordará el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución.

En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y su posterior entrega al ejecutante, deberán informar trimestralmente al letrado de la Administración de Justicia sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo en todo caso las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente y, en consecuencia, debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el Letrado de la Administración de Justicia.

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

1.- REQUERIR a los ejecutados, a fin de que, en el plazo de 10 días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya



bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

2.- El EMBARGO de los bienes propiedad de la parte ejecutada, designados por la ejecutante, en concreto:

Los depósitos bancarios y devoluciones tributarias, en cumplimiento de Instrucción 6/2013 de la Secretaría de Gobierno del TSJ de 17 de Diciembre de 2013, mediante embargo telemático a través de la cuenta de consignaciones hasta cubrir la cantidad de **9.301,01 euros** en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros **2.790,3 euros** que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

3.- Procédase a la averiguación del patrimonio de la parte ejecutada y su posterior traslado al ejecutante una vez obtenido por la UNIDAD DE AVERIGUACIÓN PATRIMONIAL DE ESTE SERVICIO, a fin de que inste lo que a su derecho convenga.

4.- En atención a la regulación vigente aplicable a los pagos judiciales establecida en el Real Decreto 467/06 de 21 de Abril en relación con el artículo 230 de la LOPJ, Art. 162 de la L.E.Civil y Ley 18/11 de 5 de Julio reguladora del uso de tecnologías de la información y la comunicación **SE REQUIERE A LA EJECUTANTE PARA QUE APORTE NUMERO DE CUENTA BANCARIA** de su titularidad para verificar los pagos por transferencia, , en el caso de que la cuenta aportada sea de titularidad del Procurador, ha de aportar poder con facultad de cobro, no realizándose pagos hasta tanto no conste la misma. Dicho número de cuenta quedará incorporado al procedimiento para uso del mismo a los efectos de la Ley 15/99 de 13 Diciembre de Protección de Datos.

5.- Hágase saber que, de conformidad con lo previsto en el art. 155.1 en relación con el art. 32.2 ambos de la L.E.Civil, cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación del demandado, dispone del plazo de tres días para solicitar, en su caso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, cuya solicitud deberá realizarla ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados sito en Palacio de Justicia en Ronda de Garay.

6.- Líbrese mandamiento al registro de la Propiedad número 9 de Murcia para certificación de dominio y cargas de la finca registral nº 23625, Sección 9, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 135.



El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que autoriza la ejecución

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer **recurso de revisión** en el plazo de **cinco días** contados a partir del día siguiente de su notificación, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Dicho recurso **carecerá de efectos suspensivos** sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto (art. 454.bis L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido un **depósito de 25 euros** en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, con el nº 3096-0000-05-0160-22 de la entidad SANTANDER. Salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



**SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN CIVIL
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA**

☐ CON PLAZO

Nº PROCEDIMIENTO Y AÑO: **ETJ 160-22**

PROCURADOR ACTOR: JAVIER HERNANDEZ

CLASE DE DILIGENCIA: NOTIFICACION DESPACHO EJECUCIÓN (AUTO Y DECRETO) Y REQUERIMIENTO

☐ DEMANDANTE ☒ DEMANDADO ☐ TESTIGO ☐ PERITO

NOMBRE, APELLIDOS Y NIF DEL/LOS DESTINATARIO/S:

EVA MARIA CARRASCO NIF 34791656H

IVAN GARCIA BAYO NIF 27468300K

DOMICILIO:

AVDA DE LA LIBERTAD EDIF MINERVA Nº 2 3º C ALJUCER 30152 MURCIA

A CUMPLIMENTAR POR EL SACAJ

NUMERO DE REGISTRO GENERAL

SECTOR

NOTA DE SERVICIO

Habiendo resultado negativa la anterior diligencia, en el día de la fecha se deposita en el Colegio de Procuradores de Murcia, la documentación remitida por el Juzgado, junto con la documentación original generada en su práctica, para que sea entregada al Procurador indicado, quien deberá presentarla para constancia y unión en el procedimiento correspondiente.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSM

Modelo: 8880K0

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

M A N D A M I E N T O

**PURIFICACION GUILLAMON AYALA, Letrado de la Administración de
Justicia del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de MURCIA,**

**AL SR. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE MURCIA NUMERO DE
REGISTRO 9.**

Atentamente saludo y participo:

Que en este órgano judicial se tramita proceso de EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022, a instancia de CAIXABANK SA, con domicilio en CALLE PINTOR SOROLLA nº SN - 46005 - VALENCIA, con D.N.I./C.I.F. número A08663619, frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , con domicilio en AVENIDA DE LA LIBERTAD EDIFICIO MINERVA nº 2 ESC 3 C ALJUCER - 30152 - MURCIA, AVENIDA DE LA LIBERTAD EDIFICIO MINERVA nº 2 ESC 3C ALJUCER - 30152 - MURCIA , con D.N.I./C.I.F. número 34791658H, 27468300K , en cuyos autos se ha acordado dirigir a ese Registro de su cargo el presente, a fin de que expida y remita a este tribunal, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la L.E.C., certificación acreditativa de los siguientes extremos:

1º.- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes embargados.



2º.- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre de cargas.

La descripción de los bienes sobre los que se solicita la certificación es la siguiente:

finca registral nº 23625, Sección 9, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 135.

Y en su cumplimiento y a fin de que se lleve a efecto lo interesado, libro el presente mandamiento, por duplicado, del que deberá devolver un ejemplar con la nota acreditativa de su cumplimiento o, en su caso, de los motivos que lo impiden, haciéndole constar que el portador de este despacho está facultado para intervenir en su diligenciado.

Dado en MURCIA, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.





ACUSE DE RECIBO

Órgano emisor de la comunicación: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5

Procedimiento: ETJ 0000160/2022 EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES

Número / Año Acto: 30030420050000010643 / 2022

Fecha de Acto: 19/05/2022

Acontecimiento Origen: 14 DEC DESPACHANDO EJECUCION ART 551.3 LEC

Fecha Acontecimiento: 17/05/2022

Documentos Adjuntos: 3003042005120220000053963.pdf

Acontecimiento Comunicación: 19

Fecha Generación: 19/05/2022 09:40:26

Fecha Envío: 19/05/2022 09:49:33

Estado: ACEPTADO

Fecha Estado: 19/05/2022

Destinatario	Estado	Fecha Estado
JAVIER HERNANDEZ BERROCAL	ACEPTADO	19/05/2022 09:49:30



ACUSE DE RECIBO

Órgano emisor de la comunicación: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5

Procedimiento: ETJ 0000160/2022 EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES

Número / Año Acto: 30030420050000010642 / 2022

Fecha de Acto: 19/05/2022

Acontecimiento Origen: 13 AUTO ORDEN GENERAL EJECUCION ART 551.2

Fecha Acontecimiento: 13/05/2022

Documentos Adjuntos: 3003042005120220000052172.pdf

Acontecimiento Comunicación: 18

Fecha Generación: 19/05/2022 09:40:10

Fecha Envío: 19/05/2022 09:49:47

Estado: ACEPTADO

Fecha Estado: 19/05/2022

Destinatario	Estado	Fecha Estado
JAVIER HERNANDEZ BERROCAL	ACEPTADO	19/05/2022 09:49:43



ACUSE DE RECIBO

Órgano emisor de la comunicación:	JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5
Procedimiento:	ETJ 0000160/2022 EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
Número / Año Acto:	30030420050000010645 / 2022
Fecha de Acto:	19/05/2022
Acontecimiento Origen:	16 MAND.REGISTRO PROPIEDAD NUMRO 9 DE
Fecha Acontecimiento:	17/05/2022
Documentos Adjuntos:	3003042005120220000053984.pdf
Acontecimiento Comunicación:	21
Fecha Generación:	19/05/2022 09:41:24
Fecha Envio:	19/05/2022 09:52:16
Estado:	ACEPTADO
Fecha Estado:	19/05/2022

Destinatario	Estado	Fecha Estado
JAVIER HERNANDEZ BERROCAL	ACEPTADO	19/05/2022 09:52:12

La solicitud de embargo ha sido dada de alta correctamente.

Número de Cuenta Expediente 3096 0000 05 0160 22

Nº Documento N.I.F. 34791658H

Nombre de la persona a Embargar EVA MARÍA CARRASCO LÓPEZ

Tipo de embargo AMBOS

Procedimiento Origen 6999 0000 00 0000 22

Importe a Embargar 12.091,31 Euros

Observaciones



ACUSE DE RECIBO

Órgano emisor de la comunicación:	JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5	
Procedimiento:	ETJ 0000160/2022 EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES	
Número / Año Acto:	30030420050000011163 / 2022	
Fecha de Acto:	25/05/2022	
Acontecimiento Origen:	26 ECCV AEAT EVA.PDF	
Fecha Acontecimiento:	25/05/2022	
Documentos Adjuntos:	3003042005120220000057646.pdf 3003042005120220000057651.pdf 3003042005120220000057650.pdf 3003042005120220000057649.pdf 3003042005120220000057648.pdf 3003042005120220000057647.pdf	
Acontecimiento Comunicación:	32	
Fecha Generación:	25/05/2022 10:52:15	
Fecha Envío:	25/05/2022 10:55:45	
Estado:	ACEPTADO	
Fecha Estado:	25/05/2022	
Destinatario	Estado	Fecha Estado
JAVIER HERNANDEZ BERROCAL	ACEPTADO	25/05/2022 10:55:36

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA

JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, Procurador de los Tribunales y de **CAIXABANK S.A** conforme tengo acreditado en autos de ejecución de título judicial 160/2022 ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho **DIGO.-**

- 1) Que en fecha 17 de mayo de 2022 se dictó Decreto acordando librar mandamiento al registro de la Propiedad número 9 de Murcia para certificación de dominio y cargas de la finca registral nº 23625, Sección 9, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 13,5, expidiéndose a los efectos oportunos el mismo para su diligenciado.
- 2) No obstante, se ha advertido un error material en el Decreto de 17 de mayo de 2022 al omitir el embargo de la finca 23.625. Es por ello que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 587 de la LEC en relación con el artículo 214 de la LEC, interesa al derecho de esta parte que se subsane el referido Decreto adicionando el embargo de la finca 23.625 expidiendo para ello mandamiento de anotación de embargo.
- 3) Asimismo, a efectos aclaratorios, venimos a manifestar que la presente ejecución no tiene por objeto la ejecución de ninguna hipoteca, sino que se trata de una ejecución de título judicial en pago de cuotas vencidas e impagadas y de las que se vayan devengando hasta su efectivo abono.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva de admitirlo, unirlo a autos y acuerde adicionar el Decreto acordando el embargo de la finca 23.625 y en consecuencia expida el correspondiente mandamiento de anotación de embargo.

En Murcia a 25 de mayo de 2022

Mensaje LexNET - Escrito

Fecha Generación: 25/05/2022 13:01

Mensaje

IdLexNet	202210495938308	
Asunto	EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES [ETJ] (CIVIL)	
Remitente	HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER [221]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Tenerife
Destinatarios	Órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de Murcia, Murcia [3003042005]
	Tipo de órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA(CIVIL)
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL [3003042000]
Fecha-hora envío	25/05/2022 12:40:03	
Documentos	002_SOLICITO SUBSANACION DEL DECRETO DE FECHA 17 05 222.pdf(Principal)	Descripción: Solicito subsanación del decreto de fecha 17.05.222 Catalogación: ESCRITO SIN ESPECIFICAR Hash del Documento: a9b88a4edfe22ce692b04c46f16c6a29cf98258c7f811e6c731093b0cf32656b
	Procedimiento destino	EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES [ETJ] (CIVIL) Nº 160/2022
Datos del mensaje	NIG	3003042120200010446
	Pendiente de ser tramitado en el SGP del órgano destino.	
Estado		

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
25/05/2022 13:01:43	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL (Murcia)	LO INCORPORA EN EL SGP	

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA

JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, Procurador de los Tribunales y de **CAIXABANK S.A** conforme tengo acreditado en autos de ejecución de título judicial 160/2022 ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho **DIGO.-**

- 1) Que en fecha 17 de mayo de 2022 se dictó Decreto acordando librar mandamiento al registro de la Propiedad número 9 de Murcia para certificación de dominio y cargas de la finca registral nº 23625, Sección 9, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 13,5, expidiéndose a los efectos oportunos el mismo para su diligenciado.
- 2) No obstante, se ha advertido un error material en el Decreto de 17 de mayo de 2022 al omitir el embargo de la finca 23.625. Es por ello que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 587 de la LEC en relación con el artículo 214 de la LEC, interesa al derecho de esta parte que se subsane el referido Decreto adicionando el embargo de la finca 23.625 expidiendo para ello mandamiento de anotación de embargo.
- 3) Asimismo, a efectos aclaratorios, venimos a manifestar que la presente ejecución no tiene por objeto la ejecución de ninguna hipoteca, sino que se trata de una ejecución de título judicial en pago de cuotas vencidas e impagadas y de las que se vayan devengando hasta su efectivo abono.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva de admitirlo, unirlo a autos y acuerde adicionar el Decreto acordando el embargo de la finca 23.625 y en consecuencia expida el correspondiente mandamiento de anotación de embargo.

En Murcia a 25 de mayo de 2022

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA

JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, Procurador de los Tribunales y de **CAIXABANK S.A** conforme tengo acreditado en autos de ejecución de título judicial 160/2022 ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho **DIGO.-**

Que la vista de la averiguación patrimonial en el PNJ de los ejecutados, donde consta que la ejecutada EVA MARIA CARRASCO LOPEZ con DNI 34791658H se encuentra empleada por cuenta ajena en régimen general, interesa al derecho de esta parte que se acuerde averiguación de **la situación laboral de la ejecutada en la TGSS con expresa indicación de la empresa donde actualmente presta sus servicios laborales.**

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, se sirva de admitirlo, unirlo a autos y acuerde conforme a lo interesado en el cuerpo del escrito.

En Murcia a 27 de mayo de 2022

Mensaje LexNET - Escrito

Fecha Generación: 27/05/2022 19:24

Mensaje

IdLexNet	202210496807472	
Asunto	EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES [ETJ] (CIVIL)	
Remitente	HERNANDEZ BERROCAL, JAVIER [221]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Tenerife
Destinatarios	Órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de Murcia, Murcia [3003042005]
	Tipo de órgano	JDO. PRIMERA INSTANCIA(CIVIL)
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL [3003042000]
Fecha-hora envío	27/05/2022 18:28:25	
Documentos	002_SOLICITO AVERIGUACION LABORAL DE LA EJECUTADA A LA TGSS.pdf(Principal)	Descripción: Solicito averiguación laboral de la ejecutada a la TGSS Catalogación: ESCRITO SIN ESPECIFICAR Hash del Documento: e8a87737550b8e6063f435a5a029147c720240e62fc9dfa5e46e6b16369b50e1
	Procedimiento destino	EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES [ETJ] (CIVIL) Nº 160/2022
Datos del mensaje	NIG	3003042120200010446
	Estado	Pendiente de ser tramitado en el SGP del órgano destino.

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
27/05/2022 19:24:58	OF. REGISTRO Y REPARTO CIVIL (Murcia)	LO INCORPORA EN EL SGP	

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA

JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, Procurador de los Tribunales y de **CAIXABANK S.A** conforme tengo acreditado en autos de ejecución de título judicial 160/2022 ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho **DIGO.-**

Que la vista de la averiguación patrimonial en el PNJ de los ejecutados, donde consta que la ejecutada EVA MARIA CARRASCO LOPEZ con DNI 34791658H se encuentra empleada por cuenta ajena en régimen general, interesa al derecho de esta parte que se acuerda averiguación de **la situación laboral de la ejecutada en la TGSS con expresa indicación de la empresa donde actualmente presta sus servicios laborales.**

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, se sirva de admitirlo, unirlo a autos y acuerde conforme a lo interesado en el cuerpo del escrito.

En Murcia a 27 de mayo de 2022

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: TR

Modelo: S40040

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Sr./a. Letrado de la Administración de Justicia

D./Dña. FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCIA

En MURCIA, a veinte de junio de dos mil veintidós.

Presentado escrito por el Procurador Sr. Hernández Berrocal se informa que la situación laboral que consta a través de la TGSS es la de baja conforme se ha dado traslado a la parte.

Se procede en este acto a consultar vida laboral de la ejecutada EVA MARIA CARRASCO a través del PNJ constando igualmente la situación de baja laboral.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante el Letrado de la Administración de Justicia que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN

Teléfono: 968277441-968229100 Fax: 968879577

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: TR

Modelo: S40040

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Sr./a. Letrado de la Administración de Justicia

D./Dña. FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCIA

En MURCIA, a veinte de junio de dos mil veintidós.

Presentado escrito por el Procurador Sr. Hernández Berrocal se informa que la situación laboral que consta a través de la TGSS es la de baja conforme se ha dado traslado a la parte.

Se procede en este acto a consultar vida laboral de la ejecutada EVA MARIA CARRASCO a través del PNJ constando igualmente la situación de baja laboral.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante el Letrado de la Administración de Justicia que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

